

Direito Processual Penal - TJSP Escrevente 2025

Versão: 0.1.0-rc.2

Status: release candidate corrigido; conteúdo jurídico congelado do 0.1.0-draft.3; novo PDF e smoke regressivo ainda necessários

Base normativa: Código de Processo Penal e Lei n.º 9.099/1995, recorte vigente em 2025-07-29

Como usar esta apostila

Direito Processual Penal é uma matéria de fluxo, competência, momento, prazo, legitimidade, cabimento e efeito. Em cada questão, procure responder, nesta ordem:

1. qual procedimento ou instituto está em jogo;
2. quem pratica o ato ou pode requerê-lo;
3. em que momento processual o ato ocorre;
4. qual requisito, prazo ou hipótese legal decide o caso;
5. qual consequência decorre do ato;
6. qual instituto vizinho precisa ser descartado.

O escopo desta apostila é exclusivamente:

- CPP: arts. 251-258; 261-267; 274; 351-372; 394-497; 531-538; 541-548; 574-667;
- Lei n.º 9.099/1995: arts. 60-83; 88-89.

A versão normativa usada é a vigente no cutoff do edital, 2025-07-29. Alterações posteriores não são absorvidas silenciosamente.

Unidade 1 - Juiz, impedimento, suspeição e Ministério Público

Função do juiz

O art. 251 do CPP atribui ao juiz o dever de prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos atos, podendo requisitar força pública quando necessário.

Impedimento

O impedimento decorre de vínculos objetivos com o processo. Entre as hipóteses do art. 252, o juiz não pode exercer jurisdição quando:

- cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, tiver atuado no processo como defensor, advogado, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
- ele próprio tiver desempenhado alguma dessas funções ou servido como testemunha;
- tiver funcionado como juiz em outra instância e se pronunciado, de fato ou de direito, sobre a questão;
- ele próprio, seu cônjuge ou parente até o terceiro grau for parte ou diretamente interessado no feito.

O art. 253 impede que juízes parentes entre si, nos graus ali previstos, atuem no mesmo processo em órgão colegiado.

Suspeição

O art. 254 trata de relações ou circunstâncias que põem em dúvida a imparcialidade subjetiva. O juiz deve declarar-se suspeito, por exemplo, se:

- for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
- ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente responder a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
- ele, seu cônjuge ou parente até o terceiro grau sustentar demanda ou responder a processo a ser julgado por qualquer das partes;
- tiver aconselhado qualquer das partes;
- for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes;
- for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

O art. 256 impede que a parte produza artificialmente a suspeição por injúria ao juiz ou por provocação deliberada.

Impedimento x suspeição

Impedimento	Suspeição
vínculo objetivo com o processo	relação subjetiva ou circunstancial
atuação anterior, interesse direto, parentesco em hipótese legal	amizade, inimizade, aconselhamento, relação de crédito e hipóteses afins
foco na incompatibilidade objetiva	foco na imparcialidade subjetiva

Afinidade após dissolução do casamento

O art. 255 disciplina os efeitos da dissolução do casamento sobre a afinidade e preserva, nas hipóteses legais, o impedimento relacionado a sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de pessoa que seja parte no processo.

Ministério Público

Nos arts. 257 e 258, o CPP atribui ao Ministério Público a promoção da ação penal pública e a fiscalização da execução da lei, estendendo aos seus membros, no que couber, as regras de impedimento e suspeição dos juízes.

Mini-casos

Caso 1. O magistrado atuou anteriormente no mesmo processo como membro do Ministério Público. O problema é objetivo: impedimento.

Caso 2. O magistrado aconselhou previamente uma das partes. O dado decisivo é o aconselhamento: suspeição.

Caso 3. A parte passa a injuriar deliberadamente o juiz para criar motivo de suspeição. A provocação artificial não produz o efeito pretendido.

Unidade 2 - Acusado e defensor

Defesa técnica é indispensável

O art. 261 estabelece que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A defesa técnica realizada por defensor público ou dativo deve ser fundamentada.

Curador do acusado menor no texto do CPP

O art. 262 contém regra literal segundo a qual ao acusado menor será dado curador. Esta apostila registra a literalidade do dispositivo porque ele integra o recorte. Não se acrescentam aqui conclusões jurisprudenciais ou doutrinárias externas ao corpus normativo selecionado.

Nomeação e escolha do defensor

Se o acusado não tiver defensor, o juiz nomeará um, sem impedir que posteriormente constitua outro de sua confiança. O acusado pode defender-se pessoalmente apenas se tiver habilitação legal. Se não for pobre, deve arcar com os honorários do defensor nomeado, conforme o art. 263.

O advogado nomeado é obrigado a aceitar a defesa, salvo motivo relevante. O defensor não pode abandonar o processo sem justo motivo previamente comunicado ao juiz. A ausência a ato processual exige justificativa na forma legal, conforme os arts. 264 e 265.

A constituição de defensor independe de instrumento de mandato quando o acusado o indicar por ocasião do interrogatório, na forma do art. 266.

O art. 267 impede a atuação como defensor de pessoas ligadas ao juiz pelos vínculos ali previstos.

Defesa pessoal x defesa técnica

A possibilidade de o acusado praticar atos de autodefesa não elimina a exigência de defesa técnica. Ausência ou fuga também não dispensam defensor.

Mini-casos

Caso 1. O réu está foragido e não constituiu advogado. O processo não pode seguir sem defesa técnica.

Caso 2. No interrogatório, o acusado indica advogado para defendê-lo. O art. 266 dispensa instrumento de mandato nessa situação.

Caso 3. Defensor abandona o processo sem justo motivo e sem comunicação prévia. A conduta contraria a disciplina do art. 265 e exige providência para preservar a defesa do acusado.

Unidade 3 - Serventuários e funcionários da justiça

O art. 274 estende aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição dos juízes.

A literalidade importa: o dispositivo menciona suspeição. Não transforme o art. 274 em uma reprodução automática de todo o regime de impedimento do juiz.

Contraste rápido

- juiz: regime próprio dos arts. 252-256;
- Ministério Público: extensão pelo art. 258, no que couber;
- serventuários e funcionários: art. 274 menciona as prescrições sobre suspeição, no que lhes for aplicável.

Unidade 4 - Citação: finalidade, modalidades, edital e efeitos

A citação chama o acusado ao processo. A modalidade depende principalmente de onde ele se encontra e de como se comporta diante da diligência.

Fluxo básico

na jurisdição do juiz -> mandado
fora da jurisdição, em território nacional -> precatória
não encontrado -> edital
ocultação para evitar a citação -> hora certa
estrangeiro em lugar sabido -> rogatória
preso -> citação pessoal
militar -> por intermédio do chefe do serviço

Mandado e precatória

Os arts. 351-357 disciplinam a citação por mandado e por carta precatória. O mandado contém os elementos legais de identificação, finalidade, juízo e comparecimento. Na execução, o oficial lê o mandado, entrega a contrafé e certifica o cumprimento.

Se o acusado estiver fora da jurisdição do juiz processante, em território nacional, a citação será feita por precatória. Se o juízo deprecado verificar que ele se encontra em outra jurisdição, a carta pode ser encaminhada ao juízo competente quando houver tempo para o cumprimento.

Situações especiais

- art. 358: militar, por intermédio do chefe do respectivo serviço;
- art. 359: funcionário público acusado, com notificação a ele e ao chefe da repartição na forma legal;
- art. 360: réu preso, citação pessoal;
- art. 368: acusado no estrangeiro, em lugar sabido, por rogatória, com suspensão do prazo prescricional até o cumprimento;
- art. 369: citações em legações estrangeiras por rogatória.

Edital e hora certa

O art. 361 prevê edital, com prazo de 15 dias, quando o réu não for encontrado. Se houver ocultação deliberada para evitar a citação, aplica-se a hora certa do art. 362. Concluída a hora certa, se o acusado não comparecer, será nomeado defensor dativo.

O art. 363 afirma que a formação do processo se completa com a citação do acusado. Seus incisos I e II estão revogados; o § 1º preserva a citação por edital do acusado não encontrado e o § 4º disciplina o comparecimento posterior de quem foi citado por edital.

O art. 364 permanece na compilação com referências aos antigos incisos I e II do art. 363, hoje revogados. Por isso, não use o art. 364 para substituir a regra atual do art. 361 sobre o réu não encontrado.

O art. 365 enumera os elementos do edital, como juiz, identificação do réu quando possível, finalidade, juízo, data, hora, local de comparecimento e prazo, além das formalidades de afixação e publicação.

Não comparecimento

Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, o art. 366 suspende o processo e o curso do prazo prescricional. O juiz pode determinar produção antecipada de prova urgente e, presentes os requisitos legais, prisão preventiva.

O art. 367 permite que o processo siga sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, não comparece sem motivo justificado ou muda de residência sem comunicar o novo endereço.

Edital x hora certa

Situação	Regra central
réu simplesmente não encontrado	edital
réu se oculta para evitar citação	hora certa
edital + não comparece + não constitui advogado	suspensão do processo e da prescrição
pessoalmente citado ou intimado e ausente sem justificativa	processo pode prosseguir sem sua presença

Mini-casos

Caso 1. O endereço é desconhecido e não há sinal de ocultação. A via é edital, não hora certa.

Caso 2. O oficial reúne elementos concretos de ocultação deliberada. A via é hora certa.

Caso 3. Citado por edital, o acusado aparece posteriormente. A marcha processual segue a disciplina indicada pelo art. 363, § 4º.

Unidade 5 - Intimações

Os arts. 370-372 tratam das intimações.

O art. 370 manda observar, no que for aplicável, a disciplina do capítulo das citações. O defensor constituído, o advogado do querelante e o assistente são intimados pela publicação no órgão competente, com os requisitos legais. Na falta de órgão de publicação, admitem-se as formas previstas no CPP.

A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado é pessoal.

O art. 371 admite a intimação por despacho na própria petição em que for requerida, observado o art. 357. O art. 372 estabelece que, adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marque desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, lavrando-se termo nos autos.

Citação x intimação

- citação: integra o acusado à relação processual e o chama para se defender;
- intimação: dá ciência de ato, decisão ou diligência no processo já em curso.

Unidade 6 - Procedimento comum: rito e fase inicial

Espécies

O art. 394 divide o procedimento comum em:

- ordinário: crime cuja sanção máxima cominada seja igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade;
- sumário: sanção máxima inferior a 4 anos, salvo incidência do sumaríssimo;
- sumaríssimo: infração de menor potencial ofensivo, na forma da legislação específica.

O procedimento do Tribunal do Júri segue os arts. 406-497.

Prioridade do art. 394-A

No baseline do edital, o art. 394-A já previa prioridade de tramitação, em todas as instâncias, para processos que apurem crime hediondo ou violência contra a mulher. O dispositivo também contém regras de isenção ligadas aos processos de violência contra a mulher, nos limites de seus parágrafos.

Rejeição, resposta e absolvição sumária

O art. 395 determina a rejeição da denúncia ou queixa quando ela for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para a ação, ou faltar justa causa.

Não rejeitada a acusação, o art. 396 prevê recebimento e citação para resposta escrita em 10 dias. O art. 396-A permite preliminares, alegações defensivas, documentos, justificações, especificação de provas e rol de testemunhas. Se não houver resposta ou defensor constituído, nomeia-se defensor com prazo legal para apresentá-la.

Após a resposta, o art. 397 prevê absolvição sumária quando houver:

- excludente manifesta de ilicitude;
- excludente manifesta de culpabilidade, salvo inimizabilidade;
- fato narrado evidentemente não criminoso;
- extinção da punibilidade.

O art. 398 está revogado. Não atribua a ele conteúdo atual.

Rejeição x absolvição sumária

```
| Rejeição | Absolvição sumária |
|---|---|
| art. 395 | art. 397 |
| antes da resposta | depois da resposta |
| vício da acusação, pressuposto, condição ou justa causa | hipótese de mérito antecipado expressamente prevista |
```

Audiência

O art. 399 disciplina a designação da audiência, as intimações e a apresentação do acusado preso. O juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença nos termos do dispositivo.

No rito ordinário, o art. 400 fixa audiência em regra até 60 dias e concentra a prova. A ordem essencial é:

```
ofendido
-> testemunhas da acusação
-> testemunhas da defesa
-> peritos, acareações e reconhecimentos, quando cabíveis
-> interrogatório
-> diligências decorrentes da instrução
-> alegações finais
-> sentença ou memoriais, quando autorizados
```

O art. 400-A, vigente no cutoff, protege a integridade física e psicológica da vítima durante a audiência e veda manifestações sobre circunstâncias alheias aos fatos e o uso de linguagem, informação ou material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas.

O art. 401 admite até 8 testemunhas de acusação e 8 de defesa, sem contar, nos termos legais, pessoas sem compromisso e testemunhas referidas.

O art. 402 permite requerer diligências cuja necessidade surja da instrução. O art. 403 prevê alegações finais orais por 20 minutos para acusação e defesa, prorrogáveis por 10, e admite memoriais nas hipóteses legais. O art. 404 disciplina a situação em que diligência imprescindível é determinada antes das alegações finais. O art. 405 trata do termo de audiência e do registro dos depoimentos.

Mini-casos

Caso 1. Crime com pena máxima de 3 anos, fora do JECrim. O procedimento comum é sumário.

Caso 2. Denúncia manifestamente inepta. O problema é de rejeição do art. 395, não absolvição sumária.

Caso 3. Depois da resposta, fica evidente que o fato narrado não constitui crime. A hipótese é de absolvição sumária do art. 397.

Unidade 7 - Tribunal do Júri: primeira fase

Os arts. 406-421 estruturam a fase de formação da culpa no júri.

Recebida a denúncia ou queixa, o acusado é citado para responder por escrito em 10 dias e pode arrolar até 8 testemunhas. Apresentada a defesa, acusação e defesa seguem pelas etapas legais de manifestação, diligências e audiência.

A primeira fase deve ser concluída, em regra, em 90 dias.

Quatro decisões centrais

Pronúncia

O juiz pronuncia o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Pronúncia é juízo de admissibilidade para o plenário, não condenação.

Impronúncia

Sem materialidade ou indícios suficientes de autoria ou participação, o acusado é impronunciado. Enquanto não extinta a punibilidade, nova acusação pode ser formulada se surgir prova nova.

Absolvição sumária

A absolvição sumária ocorre nas hipóteses expressas do art. 415, como inexistência do fato, prova de não autoria ou participação, atipicidade ou causa de isenção de pena/exclusão do crime. A inimputabilidade possui a ressalva legal própria.

Desclassificação

Se o juiz se convencer de que o fato não é crime doloso contra a vida sujeito ao júri, remete os autos ao juízo competente.

Da impronúncia e da absolvição sumária cabe apelação. Da pronúncia, o recurso cabível é o RESE.

Mini-casos

Caso 1. Há materialidade e indícios suficientes de participação, mas a defesa sustenta tese controvertida. A pronúncia não exige certeza condenatória.

Caso 2. A prova mostra que o acusado definitivamente não foi autor nem partícipe. Se presentes os requisitos do art. 415, cabe absolvição sumária.

Caso 3. O fato descrito não é crime doloso contra a vida. A solução é desclassificação e remessa ao juízo competente.

Unidade 8 - Tribunal do Júri: preparação, desaforamento e pauta

Os arts. 422-431 tratam da preparação do julgamento em plenário.

Após a preclusão da pronúncia, acusação e defesa apresentam rol de testemunhas para plenário, até 5 por parte, e podem juntar documentos e requerer diligências. O juiz-presidente delibera sobre as provas, resolve providências preparatórias, elabora relatório sucinto e inclui o processo em pauta.

Desaforamento

O julgamento pode ser transferido para outra comarca da mesma região, preferencialmente mais próxima, quando presentes os motivos legais, como:

- interesse da ordem pública;
- dúvida sobre a imparcialidade do júri;
- risco à segurança pessoal do acusado;
- excesso de serviço que impeça o julgamento dentro do prazo legal, observadas as condições previstas no CPP.

O pedido não serve para contornar recurso pendente contra a pronúncia.

Pauta

A lei disciplina preferência de julgamento, com atenção à prisão e ao tempo de encarceramento nas hipóteses previstas.

Unidade 9 - Jurados e Conselho de Sentença

Os arts. 432-452 tratam do sorteio, convocação, função, impedimentos e composição do júri.

Para cada reunião, são sorteados 25 jurados. O serviço do júri é obrigatório para cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade, ressalvadas as isenções e escusas legais.

O Tribunal do Júri é formado por 1 juiz-presidente e 25 jurados sorteados para a reunião; em cada julgamento, 7 jurados formam o Conselho de Sentença.

Há impedimentos e incompatibilidades decorrentes de vínculos familiares, conjugais e de atuação prévia no mesmo processo. Se dois jurados forem incompatíveis entre si, serve o que tiver sido sorteado primeiro.

Para instalação dos trabalhos, devem estar presentes pelo menos 15 jurados. Na formação do Conselho, acusação e defesa podem recusar imotivadamente até 3 jurados cada uma.

Mini-casos

Caso 1. Comparecem somente 14 jurados. O número mínimo para instalar a sessão não foi atingido.

Caso 2. Jurado já integrou Conselho de Sentença em julgamento anterior do mesmo processo. Deve ser observado o impedimento legal.

Caso 3. A defesa já usou três recusas imotivadas e pretende uma quarta sem causa. O limite legal foi atingido.

Unidade 10 - Sessão plenária e instrução no júri

Os arts. 453-474 disciplinam a reunião, a sessão e a instrução em plenário.

A ausência de sujeitos processuais produz efeitos distintos conforme quem falta e as condições legais. O acusado preso deve ser conduzido, salvo manifestação válida de dispensa. A ausência de testemunha só provoca adiamento nas hipóteses legais, especialmente quando a parte tiver requerido intimação na forma própria e declarado imprescindibilidade.

Havendo pelo menos 15 jurados presentes, instala-se a sessão. Antes do sorteio do Conselho, o juiz-presidente adverte sobre impedimentos, suspeições, incompatibilidades e incomunicabilidade. Formado o Conselho, os jurados prestam compromisso.

Na prova oral, a ordem das perguntas varia conforme a testemunha seja de acusação ou de defesa. Os jurados formulam perguntas por intermédio do juiz-presidente. O interrogatório do acusado ocorre depois da prova oral.

O uso de algemas em plenário só se admite quando absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à integridade física dos presentes.

Mini-casos

Caso 1. Testemunha não intimada na forma exigida deixa de comparecer. A ausência não gera automaticamente adiamento.

Caso 2. Há 15 jurados presentes. O número mínimo para instalação foi atingido.

Caso 3. Pretende-se algemar o acusado apenas por rotina. A lei exige necessidade concreta nas hipóteses previstas.

Unidade 11 - Debates, quesitos e votação no júri

Os arts. 475-491 tratam dos registros, debates, quesitação e votação.

Debates

Encerrada a instrução, fala a acusação e depois a defesa, observada a disciplina própria para assistente e ação privada. O tempo ordinário é de 1 hora e 30 minutos para cada lado. Havendo réplica, a acusação dispõe de 1 hora e a defesa do mesmo tempo para tréplica, com ajustes legais em caso de pluralidade de acusados.

Durante os debates, não podem ser usados como argumento de autoridade, em prejuízo do acusado, os elementos vedados pelo art. 478, como a pronúncia, o uso de algemas e o silêncio ou ausência de interrogatório nas condições legais.

Documento, objeto ou material só pode ser lido ou exibido em plenário se juntado com antecedência mínima de 3 dias úteis, com ciência à parte contrária.

Quesitação

Os quesitos devem ser afirmativos, simples, distintos e claros. A ordem básica do art. 483 é:

1. materialidade;
2. autoria ou participação;
3. absolvição;
4. causa de diminuição alegada pela defesa, quando houver;
5. qualificadora ou causa de aumento admitida para julgamento.

As decisões são tomadas por maioria. A apuração deve preservar o sigilo e evitar exposição desnecessária do placar.

Unidade 12 - Sentença, ata e atribuições do juiz-presidente

Os arts. 492-497 fecham o procedimento do júri.

Após o veredicto, o juiz-presidente profere a sentença conforme as respostas do Conselho. Em caso de condenação, individualiza a pena e adota as providências legais. Em caso de absolvição, determina as consequências compatíveis com o resultado, inclusive soltura quando não houver outro motivo legítimo para prisão.

Se houver desclassificação para infração de competência singular, o juiz-presidente decide o fato, aplicando, quando cabível, a disciplina dos Juizados Especiais à infração de menor potencial ofensivo.

O escrivão lavra ata dos trabalhos. O art. 497 reúne atribuições do juiz-presidente para dirigir a sessão, manter a ordem, resolver incidentes, regular intervenções e praticar os demais atos expressamente previstos.

Unidade 13 - Procedimento sumário

Os arts. 531-538 disciplinam o procedimento sumário.

A audiência de instrução e julgamento deve ocorrer, em regra, no prazo máximo de 30 dias. A sequência concentra declarações do ofendido, testemunhas de acusação e defesa, peritos, acareações, reconhecimentos, interrogatório e debates.

Podem ser inquiridas até 5 testemunhas de acusação e 5 de defesa. Aplicam-se ao rito sumário os parágrafos do art. 400 na forma indicada pelo art. 533.

As alegações finais são orais, em regra por 20 minutos para acusação e defesa, prorrogáveis por 10. Nenhum ato deve ser adiado salvo quando faltar prova imprescindível, e a testemunha que comparecer será ouvida mesmo que outro ato precise ser suspenso, conforme os arts. 535 e 536.

O art. 537 está revogado. O art. 538 determina que, se o JECrim encaminhar ao juízo comum as peças de infração de menor potencial ofensivo para adoção de outro procedimento, será observado o rito sumário.

Ordinário x sumário

Ponto	Ordinário	Sumário
pena máxima de referência	igual ou superior a 4 anos	inferior a 4 anos, fora do sumaríssimo
testemunhas por parte	até 8	até 5
audiência	regra de até 60 dias	regra de até 30 dias

Mini-casos

Caso 1. Crime com pena máxima de 3 anos, fora do JECrim: rito sumário.

Caso 2. Prova faltante não é imprescindível. A regra é não adiar o ato.

Caso 3. O JECrim remete as peças ao juízo comum na hipótese legal. Aplica-se o procedimento sumário do art. 538.

Unidade 14 - Restauração de autos extraviados ou destruídos

Os arts. 541-548 disciplinam a restauração.

extravio ou destruição

- > verificar cópia autêntica ou certidão
- > na falta, reconstrução perante o juízo de primeiro grau
- > citação das partes e coleta das reproduções disponíveis
- > diligências de reconstrução
- > decisão sobre a restauração
- > autos restaurados passam a valer como originais

A restauração é feita em primeira instância ainda que o desaparecimento tenha ocorrido na segunda. As partes são ouvidas e o juiz determina diligências para reproduzir depoimentos, perícias e documentos quando possível.

Selos e taxas já pagos não são cobrados novamente. Quem der causa ao extravio responde pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Julgada a restauração, os autos restaurados valem pelos originais. Se os originais reaparecerem, o processo prossegue neles, com os restaurados apensados. A execução da condenação pode continuar nas condições documentais previstas no art. 548.

Unidade 15 - Recursos: regras gerais

Os arts. 574-580 estabelecem regras gerais.

Os recursos são, em regra, voluntários, ressalvadas as hipóteses de recurso de ofício que ainda constam do texto legal. Erro, falta ou omissão de funcionário não deve prejudicar recurso que, por isso, não tenha seguido ou sido apresentado no prazo, conforme o art. 575.

O Ministério Público não pode desistir de recurso que tenha interposto. Podem recorrer, conforme o caso, Ministério Público, querelante, réu, procurador ou defensor, desde que haja interesse na reforma ou modificação.

O recurso é interposto por petição ou termo nos autos na forma do art. 578.

Fungibilidade

Salvo má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Reconhecida a impropriedade, o recurso será processado pelo rito cabível.

Extensão aos corréus

No concurso de agentes, decisão favorável a um réu aproveita aos demais quando fundada em motivo não exclusivamente pessoal.

Unidade 16 - Recurso em sentido estrito

O RESE cabe nas hipóteses taxativamente previstas no art. 581. Entre as situações expressamente listadas estão decisões que:

- não recebem denúncia ou queixa;
- concluem pela incompetência do juízo;
- julgam procedente exceção, salvo suspeição;
- pronunciam o réu;
- tratam de fiança, prisão, liberdade provisória e relaxamento nas hipóteses do inciso V;
- julgam quebrada a fiança ou perdido seu valor;
- decretam prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade, ou indeferem seu reconhecimento;
- concedem ou negam habeas corpus na hipótese legal;
- denegam apelação ou a julgam deserta;
- suspendem o processo por questão prejudicial;
- decidem unificação de penas ou incidente de falsidade;
- abrangem as demais hipóteses que permanecem descritas no artigo.

Há incisos revogados no próprio art. 581. Não preencha lacuna revogada com regra inventada.

Processamento

Os arts. 582-592 disciplinam destino, formação do instrumento, efeitos, prazo, razões, contrarrazões e juízo de retratação.

O prazo geral de interposição é de 5 dias. Para impugnação da lista geral de jurados, o art. 586 prevê prazo próprio de 20 dias. Se o recurso subir por instrumento, o recorrente indica as peças e o traslado contém os elementos obrigatórios. Razões e contrarrazões são apresentadas nos prazos do art. 588, e o juiz pode reformar ou sustentar a decisão segundo o art. 589.

Não existe efeito suspensivo geral. O art. 584 contém hipóteses específicas. No baseline 2025-07-29, o art. 584 termina no § 3º.

Controle de versão

O atual § 4º do art. 584 foi incluído pela Lei n.º 15.358/2026. Ele é posterior ao cutoff e não integra a base desta apostila.

RESE x apelação no júri

- pronúncia: RESE;
- impronúncia: apelação;
- absolvição sumária: apelação.

Unidade 17 - Apelação

O art. 593 prevê, em regra, apelação no prazo de 5 dias contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição de juiz singular, decisões definitivas ou com força de definitivas não cobertas pelo capítulo anterior e decisões do júri nos fundamentos legais.

No júri, a apelação pode fundar-se em nulidade posterior à pronúncia, sentença do juiz-presidente contrária à lei ou ao veredicto, erro na aplicação da pena ou medida de segurança e decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nesta última hipótese, o provimento leva a novo julgamento e não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo.

Quando for cabível apelação, não se usa RESE, ainda que o recurso ataque apenas parte da decisão.

Os arts. 594 e 595 estão revogados. O art. 596 disciplina o efeito da apelação contra sentença absolutória; o art. 597 trata do efeito da apelação condenatória no texto compilado; o art. 598 confere apelação subsidiária ao ofendido ou pessoas indicadas na lei nas condições ali previstas.

A apelação pode ser total ou parcial. O art. 600 disciplina razões e contrarrazões, em regra com prazo de 8 dias, e traz disciplina específica para contravenções e para apresentação de razões na instância superior. Os arts. 601-603 completam a remessa e a subida do recurso.

Reformatio in pejus

Quando somente o réu apela, o tribunal não pode agravar sua pena na forma do art. 617.

Mini-casos

Caso 1. Somente a defesa apela buscando redução de pena. O tribunal não pode usar esse recurso exclusivo para agravá-la.

Caso 2. A decisão do júri é reconhecida como manifestamente contrária à prova. O tribunal determina novo julgamento, sem substituir diretamente o veredicto.

Caso 3. A parte pretende RESE contra hipótese em que a lei prevê apelação. O art. 593, § 4º, impede essa substituição.

Unidade 18 - Processamento e julgamento recursal nos arts. 604-620

Dispositivos revogados

Os arts. 604, 605 e 606 estão revogados. Os arts. 607 e 608, que integravam o antigo protesto por novo júri, também estão revogados. O art. 611 está revogado pelo Decreto-Lei n.º 552/1969. Esses números pertencem ao intervalo do edital, mas não contém regra vigente a ser reconstruída.

Dispositivos vigentes do intervalo

O art. 609 atribui o julgamento de recursos, apelações e embargos aos órgãos criminais competentes dos tribunais e prevê embargos infringentes e de nulidade contra decisão de segunda instância não unânime e desfavorável ao réu, nos limites da divergência.

O art. 610 disciplina o processamento de RESE e de determinadas apelações, com vista ao procurador-geral e ao relator e regra de debates. O art. 612 estabelece julgamento do recurso de habeas corpus na primeira sessão depois de designado o relator.

O art. 613 traz modificações para apelações em crimes punidos com reclusão. O art. 614 exige que eventual impossibilidade de cumprir os prazos legais seja justificada nos autos.

O art. 615 estabelece decisão por maioria. No baseline, seu § 1º já continha a regra favorável ao imputado em caso de empate nos julgamentos penais e processuais penais colegiados. O art. 616 permite novo interrogatório, reinquirição de testemunhas ou outras diligências no julgamento da apelação. O art. 617 contém a vedação de agravamento da pena no recurso exclusivo do réu. O art. 618 remete aos regimentos dos tribunais para normas complementares.

O art. 619 prevê embargos de declaração contra acórdão no prazo de 2 dias em caso de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O art. 620 disciplina o requerimento e o julgamento desses embargos.

Fluxo de recuperação

604-608 -> revogados

609-610 -> competência e processamento colegiado

611 -> revogado

612-618 -> julgamento, prazos internos, maioria, diligências, reformatio e complemento regimental

619-620 -> embargos de declaração, prazo de 2 dias

Unidade 19 - Revisão criminal

A revisão criminal dos arts. 621-631 não é recurso ordinário. É meio autônomo de impugnação de condenação transitada em julgado.

Pode ser admitida quando a condenação contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, fundar-se em prova comprovadamente falsa ou quando surgirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.

Pode ser requerida a qualquer tempo, antes ou depois da extinção da pena. Não se admite reiteração sem novas provas.

Pode requerê-la o próprio réu ou procurador habilitado e, em caso de morte, as pessoas indicadas no CPP. Julgada procedente, o tribunal pode alterar a classificação, absolver, modificar a pena ou anular o processo. A pena jamais pode ser agravada pela revisão.

O intervalo também disciplina efeitos da absolvição, cumprimento da decisão, indenização por erro judiciário nas condições legais e a nomeação de curador se o condenado morrer durante a revisão.

Mini-casos

Caso 1. Surge documento novo capaz de demonstrar inocência depois do trânsito em julgado. A via pode ser revisão criminal.

Caso 2. A revisão é proposta após a extinção da pena. O momento, por si só, não impede o pedido.

Caso 3. O tribunal identifica erro na condenação, mas pretende aumentar a pena. Isso é vedado no julgamento da revisão.

Unidade 20 - Arts. 632-646: dispositivos revogados, recursos excepcionais e carta testemunhável

Os arts. 632-636 estão revogados. Não se deve completar esses dispositivos por analogia.

O art. 637 estabelece que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, nos termos de sua redação. O art. 638 determina que recurso extraordinário e recurso especial sejam processados e julgados nos tribunais superiores conforme as leis especiais, a disciplina processual civil e os respectivos regimentos.

Carta testemunhável

O art. 639 prevê carta testemunhável quando:

- o recurso for denegado;
- embora admitido, houver obstáculo à sua expedição e seguimento ao juízo ad quem.

O art. 640 fixa prazo de 48 horas, contado do despacho que denegar o recurso, para requerer a carta ao escrivão ou secretário, indicando as peças a trasladar.

O art. 641 exige recibo e fixa prazo máximo para entrega do instrumento: 5 dias quando se tratar de RESE e 60 dias quando se tratar de recurso extraordinário.

O art. 642 prevê sanção e mecanismo de reação quando escrivão ou secretário se recusa a dar recibo ou entregar o instrumento. Os arts. 643-645 conectam o processamento da carta ao recurso denegado e permitem ao órgão julgador mandar processar o recurso ou, estando suficientemente instruída, decidir logo o mérito. O art. 646 afirma que a carta testemunhável não tem efeito suspensivo.

Carta testemunhável x recurso denegado

A carta não substitui o mérito do recurso escolhido. Ela existe para destravar recurso denegado ou cujo seguimento foi obstado.

Unidade 21 - Habeas corpus

Os arts. 647-667 disciplinam o habeas corpus e seu processo.

O art. 647 protege a liberdade de ir e vir contra violência ou coação ilegal, atual ou iminente, ressalvada a hipótese textual de punição disciplinar. O art. 647-A, vigente no cutoff, permite expedição de ofício de habeas corpus individual ou coletivo, dentro da competência jurisdicional, quando a autoridade judicial verifica coação ilegal no curso de processo judicial. O parágrafo único também disciplina concessão de ofício em processo de competência originária ou recursal nas condições legais.

Coação ilegal

O art. 648 lista hipóteses como:

- falta de justa causa;
- prisão por tempo superior ao permitido;
- ordem de autoridade incompetente;
- cessação do motivo da coação;
- negativa indevida de fiança;
- processo manifestamente nulo;
- extinção da punibilidade.

Os arts. 649-653 tratam de competência, efeitos da concessão, nulidade e responsabilidade da autoridade em hipóteses específicas.

Legitimidade e petição

O art. 654 permite impetração por qualquer pessoa, em favor próprio ou de terceiro, e pelo Ministério Público. A petição deve identificar paciente e coator, descrever a coação ou ameaça e conter a assinatura e residências nos termos legais. O CPP também preserva a possibilidade de concessão de ofício.

Procedimento

Os arts. 655-660 disciplinam deveres das autoridades, apresentação do paciente, exceções, informações e decisão. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decide fundamentadamente em 24 horas. Concedida ordem preventiva, expede-se salvo-conduto.

Os arts. 661-667 tratam do processamento originário nos tribunais, informações, julgamento, expedição da ordem e normas complementares.

Preventivo x liberatório

- ameaça concreta de coação ilegal: habeas corpus preventivo;
- coação já efetivada: habeas corpus liberatório.

Mini-casos

Caso 1. Há ameaça concreta e imediata de prisão ilegal. A tutela adequada é preventiva.

Caso 2. O paciente já sofre coação ilegal à locomoção. A tutela busca cessar a coação já efetivada.

Caso 3. No curso de processo, autoridade judicial identifica coação ilegal mesmo sem pedido autônomo de habeas corpus. O art. 647-A e a disciplina de concessão de ofício devem ser examinados.

Unidade 22 - Juizado Especial Criminal: competência, princípios e comunicação

Os arts. 60-68 da Lei n.º 9.099/1995 estruturam competência, princípios e atos iniciais.

O JECrim tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas conexão e continência. Mesmo quando processos se reúnem no juízo comum ou no júri por conexão ou continência, o art. 60 preserva a observância da transação penal e da composição dos danos civis nos termos legais.

Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa.

O processo é orientado por oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando reparação do dano e, quando possível, pena não privativa de liberdade.

A competência territorial é definida pelo lugar da prática da infração. Os atos são públicos e podem ocorrer à noite e em qualquer dia, conforme a organização judiciária. O art. 65 valoriza finalidade e prejuízo: não se pronuncia nulidade sem prejuízo. Atos em outras comarcas podem ser solicitados por meio hábil, e só os atos essenciais exigem registro escrito.

A citação é pessoal, no próprio Juizado sempre que possível ou por mandado. Não encontrado o acusado, as peças são remetidas ao juízo comum, em vez de prosseguir com edital no JECrim.

A intimação pode ocorrer por correspondência com aviso de recebimento, oficial de justiça ou outro meio idôneo. Quem participa de audiência é considerado cientificado dos atos ali praticados. A comunicação ao autor do fato e a citação do acusado devem advertir sobre comparecimento com advogado e designação de defensor público na falta dele.

Mini-casos

Caso 1. Crime tem pena máxima de 2 anos, cumulada com multa. Em tese, enquadra-se no conceito legal de menor potencial ofensivo.

Caso 2. Acusado não é localizado para citação pessoal no JECrim. As peças seguem ao juízo comum.

Caso 3. A parte alega nulidade sem demonstrar prejuízo. O art. 65 contém regra contrária à nulidade sem prejuízo.

Unidade 23 - Fase preliminar, composição civil e transação penal

A autoridade policial lavra termo circunstanciado e o encaminha imediatamente ao Juizado com autor do fato e vítima, providenciando as requisições periciais necessárias. Se o autor for imediatamente encaminhado ou assumir compromisso de comparecer, não se impõe prisão em flagrante nem se exige fiança, sem prejuízo da medida cautelar específica prevista no art. 69 para violência doméstica.

Se não for possível audiência preliminar imediata, designa-se data próxima. A ausência de envolvido gera intimação na forma legal. Na audiência, juiz ou conciliador conduz a tentativa consensual, com participação dos sujeitos previstos nos arts. 72 e 73.

Composição civil

O acordo é reduzido a escrito e homologado por sentença irrecorrível, com eficácia de título executivo no juízo civil. Na ação privada ou pública condicionada, a homologação acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação.

Não obtida a composição, o ofendido pode exercer imediatamente representação verbal. A falta de representação na audiência não causa decadência automática se o direito ainda estiver dentro do prazo legal.

Transação penal

Havendo representação ou ação pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público pode propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa.

A proposta não é admitida, entre outras hipóteses, se houver condenação anterior definitiva por crime a pena privativa de liberdade, benefício anterior por transação nos últimos 5 anos ou se as condições pessoais e circunstâncias indicadas no art. 76 mostrarem a medida inadequada.

Aceita a proposta pelo autor e seu defensor, ela é submetida ao juiz. A sanção aplicada não gera reincidência, fica registrada apenas para impedir novo benefício dentro do prazo legal e não produz os efeitos civis indicados no § 6º.

Composição x transação

Composição civil	Transação penal
foco na reparação do dano	proposta penal do Ministério Público
pode repercutir em queixa ou representação	pena restritiva de direitos ou multa, sem reincidência
acordo civil homologado	solução consensual penal

Mini-casos

Caso 1. Em ação condicionada, composição civil é homologada. Há renúncia ao direito de representação.

Caso 2. O autor recebeu transação penal há 3 anos. O novo benefício é impedido pela regra de 5 anos.

Caso 3. Não houve composição e a vítima não representa na própria audiência, mas o prazo legal ainda não terminou. Não ocorre decadência automática apenas por essa ausência.

Unidade 24 - Procedimento sumaríssimo e recursos no JECrim

Não havendo transação penal, o Ministério Público oferece denúncia oral se não forem necessárias diligências imprescindíveis. O art. 77 permite, nas condições legais, dispensa de inquérito e até do exame de corpo de delito quando a materialidade estiver demonstrada por boletim médico ou prova equivalente. Complexidade pode levar ao encaminhamento ao juízo comum. Na ação privada, admite-se queixa oral.

Oferecida a acusação, ela é reduzida a termo. O acusado recebe cópia e, estando presente, fica citado e cientificado da audiência. Se ausente, aplica-se a disciplina dos arts. 66 e 68. Pedido de intimação de testemunhas deve respeitar a antecedência legal.

Na audiência, se ainda não houve tentativa consensual, ela é renovada na forma legal. Nenhum ato deve ser adiado, salvo necessidade imprescindível. O defensor responde à acusação antes de o juiz decidir sobre seu recebimento. Recebida a acusação, ouvem-se vítima e testemunhas, interroga-se o acusado, seguem-se debates e sentença.

O art. 81, § 1º-A, vigente no cutoff, protege a dignidade da vítima durante a audiência e veda manifestações alheias aos fatos e linguagem, informação ou material ofensivo à dignidade da vítima ou de testemunhas.

A sentença dispensa relatório e deve indicar os elementos de convicção.

Apelação

Da rejeição da denúncia ou queixa e da sentença cabe apelação. O prazo é de 10 dias por petição escrita com razões e pedido. O recorrido tem 10 dias para resposta. O recurso pode ser julgado por turma de 3 juízes de primeiro grau reunidos na sede do Juizado.

Embargos de declaração

Cabem em caso de obscuridade, contradição ou omissão, no prazo de 5 dias. Podem ser opostos por escrito ou oralmente e interrompem o prazo para recurso. Erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Prazos que não devem ser confundidos

JECrim - apelação: 10 dias
JECrim - resposta à apelação: 10 dias
JECrim - embargos de declaração: 5 dias
CPP - embargos de declaração do art. 619: 2 dias

Unidade 25 - Representação e suspensão condicional do processo

O art. 88 determina, além das hipóteses do Código Penal e legislação especial, que a ação relativa a lesões corporais leves e culposas depende de representação.

Suspensão condicional do processo

Nos crimes em que a pena mínima cominada seja igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não pela Lei n.º 9.099/1995, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pode propor suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por outro crime e preencha os demais requisitos legais aplicáveis.

Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, e recebida a denúncia, o processo pode ser suspenso sob condições como:

- reparação do dano, salvo impossibilidade;
- proibição de frequentar determinados lugares;
- proibição de ausentar-se da comarca sem autorização;
- comparecimento mensal a juízo para informar e justificar atividades.

O juiz pode fixar outras condições adequadas ao fato e à situação pessoal. A lei distingue hipóteses de revogação obrigatória e facultativa. Expirado o período de prova sem revogação, declara-se extinta a punibilidade. Durante a suspensão, não corre a prescrição.

Transação penal x suspensão condicional do processo

Transação penal	Suspensão condicional do processo
fase consensual anterior ao desenvolvimento normal da ação	proposta ao oferecer a denúncia
vinculada ao microsistema das infrações de menor potencial ofensivo	critério de pena mínima igual ou inferior a 1 ano, mesmo fora da competência do JECrim
aplicação imediata de restritiva de direitos ou multa	processo suspenso por 2 a 4 anos sob condições

Mini-casos

Caso 1. Crime tem pena mínima de 1 ano e preenche os demais requisitos. O critério objetivo do art. 89 está satisfeito.

Caso 2. Beneficiário deixa injustificadamente de reparar dano que podia reparar. Deve ser examinada a hipótese legal de revogação obrigatória.

Caso 3. Termina o período de prova sem revogação. O juiz declara extinta a punibilidade.

Síntese de recuperação

Comunicação

na jurisdição -> mandado
fora da jurisdição -> precatória
não encontrado -> edital
ocultação -> hora certa
estrangeiro em lugar sabido -> rogatória
preso -> pessoal
militar -> chefe do serviço

Procedimentos

pena máxima >= 4 anos -> ordinário
pena máxima < 4 anos -> sumário, salvo sumaríssimo
menor potencial ofensivo -> JECrim
crime doloso contra a vida -> júri

Júri, primeira fase

materialidade + indícios suficientes -> pronúncia
suporte insuficiente -> impronúncia
hipótese legal demonstrada -> absolvição sumária
fora da competência do júri -> desclassificação

Recursos e impugnações

pronúncia -> RESE
impronúncia -> apelação
absolvição sumária no júri -> apelação

sentença singular -> apelação

recurso denegado ou obstado -> carta testemunhável, se cabível

condenação transitada em julgado nas hipóteses legais -> revisão criminal

coação ilegal à liberdade -> habeas corpus

Prazos de alto risco de confusão

resposta à acusação comum -> 10 dias

resposta na primeira fase do júri -> 10 dias

RESE, regra geral -> 5 dias

razões e contrarrazões do RESE -> 2 dias para cada

apelação no CPP, regra do art. 593 -> 5 dias

razões e contrarrazões da apelação no CPP, regra -> 8 dias para cada

carta testemunhável -> requerimento em 48 horas

apelação no JECrim -> 10 dias

embargos de declaração no CPP art. 619 -> 2 dias

embargos de declaração no JECrim -> 5 dias

suspensão condicional do processo -> 2 a 4 anos

Prática autoral

As questões seguintes são inéditas. O gabarito comentado aparece apenas depois da bateria completa.

Questões 1 a 10 - sujeitos, citação e procedimento comum

1.

Um juiz aconselhou previamente uma das partes sobre a estratégia a adotar no processo que depois lhe foi distribuído. Isso caracteriza

- (A) impedimento por atuação como autoridade pública.
- (B) impedimento por interesse direto presumido.
- (C) suspeição por aconselhamento a uma das partes.
- (D) incompatibilidade apenas colegiada.
- (E) irregularidade sem reflexo processual.

2.

Quanto aos serventuários e funcionários da justiça, o art. 274 determina que

- (A) todo impedimento e toda suspeição do juiz se aplicam sem adaptação.
- (B) as prescrições sobre suspeição se aplicam, no que couber.
- (C) apenas parentesco gera afastamento.
- (D) nunca se aplica suspeição.
- (E) somente o Ministério Público pode alegá-la.

3.

A indicação de defensor pelo acusado no interrogatório

- (A) exige mandato público.
- (B) exige procuração particular escrita.
- (C) dispensa instrumento de mandato.
- (D) só é possível antes da denúncia.
- (E) impede substituição posterior.

4.

O militar acusado será citado

- (A) por edital.
- (B) por intermédio do chefe do respectivo serviço.
- (C) por rogatória.
- (D) exclusivamente por meio eletrônico.
- (E) por publicação oficial.

5.

Réu se oculta deliberadamente para evitar a citação. A providência adequada é

- (A) edital automático.
- (B) suspensão imediata do processo.
- (C) citação com hora certa.
- (D) precatória ao último endereço.
- (E) prosseguimento sem citação.

6.

Citado por edital, o acusado não comparece nem constitui advogado. Em regra,

- (A) só a prescrição é suspensa.
- (B) processo e prazo prescricional são suspensos.
- (C) só o processo é suspenso.
- (D) há presunção de veracidade da acusação.

(E) a denúncia é rejeitada.

7.

A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado é

- (A) exclusivamente por publicação.
- (B) pessoal.
- (C) dispensável.
- (D) apenas por e-mail.
- (E) equivalente à citação.

8.

O procedimento comum ordinário usa, como critério básico, sanção máxima

- (A) superior a 2 anos.
- (B) igual ou superior a 3 anos.
- (C) igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade.
- (D) superior a 4 anos, sem incluir 4.
- (E) inferior a 4 anos.

9.

A diferença correta entre rejeição e absolvição sumária é:

- (A) ambas vêm depois da instrução.
- (B) rejeição do art. 395 precede a resposta; absolvição do art. 397 ocorre depois da resposta.
- (C) rejeição exige prova de inocência; absolvição exige inépcia.
- (D) rejeição só existe no júri.
- (E) são a mesma decisão.

10.

O número máximo de testemunhas por parte no ordinário e no sumário é, respectivamente,

- (A) 8 e 5.
- (B) 5 e 8.
- (C) 8 e 8.
- (D) 5 e 5.
- (E) 10 e 5.

Questões 11 a 24 - júri e procedimento sumário

11.

Na primeira fase do júri, o prazo de resposta e o máximo de testemunhas são

- (A) 5 dias e 5.
- (B) 10 dias e 5.
- (C) 10 dias e 8.
- (D) 15 dias e 8.
- (E) 15 dias e 5.

12.

A pronúncia exige convencimento sobre

- (A) culpa definitiva.
- (B) apenas materialidade.
- (C) materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.
- (D) inexistência de qualquer tese defensiva.
- (E) pena concreta acima de 4 anos.

13.

A impronúncia

- (A) sempre equivale a absolvição definitiva.
- (B) impede nova acusação mesmo com prova nova.
- (C) admite nova acusação com prova nova enquanto não extinta a punibilidade.
- (D) só pode ser proferida pelo tribunal.
- (E) é atacada sempre por RESE.

14.

Após a preclusão da pronúncia, o rol de plenário admite até

- (A) 3 testemunhas por parte.
- (B) 5 por parte.
- (C) 8 por parte.
- (D) 10 por parte.
- (E) 15 por parte.

15.

O desaforamento pode ocorrer, observados os requisitos legais, por

- (A) mera conveniência da defesa.
- (B) ordem pública, dúvida sobre imparcialidade do júri ou segurança do acusado.
- (C) qualquer recurso pendente.
- (D) preferência do Ministério Público.
- (E) necessidade de ampliar jurados para 30.

16.

Dos 25 jurados sorteados, formam o Conselho de Sentença

- (A) 5.
- (B) 6.
- (C) 7.
- (D) 8.
- (E) 9.

17.

Para instalar os trabalhos do júri, devem estar presentes pelo menos

- (A) 7 jurados.
- (B) 10.
- (C) 12.
- (D) 15.
- (E) 18.

18.

Acusação e defesa podem recusar imotivadamente, cada uma,

- (A) 1 jurado.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 5.
- (E) número ilimitado.

19.

O tempo básico dos debates em plenário é de

- (A) 30 minutos para cada lado.
- (B) 45 minutos.
- (C) 1 hora.
- (D) 1 hora e 30 minutos.
- (E) 2 horas.

20.

Usar o silêncio do acusado como argumento de autoridade em seu prejuízo, nas condições do art. 478,

- (A) é livre.
- (B) é vedado.
- (C) só é vedado com dois acusados.
- (D) depende de autorização da defesa.
- (E) é obrigatório na réplica.

21.

A ordem básica dos quesitos começa por

- (A) qualificadoras.
- (B) materialidade e autoria ou participação.
- (C) pena e regime.
- (D) absolvição e materialidade.
- (E) agravantes.

22.

Desclassificada a infração para crime de competência singular, compete

- (A) ao tribunal decidir diretamente.
- (B) ao juiz-presidente decidir conforme as regras aplicáveis.
- (C) ao Ministério Público escolher o juízo.
- (D) ao Conselho de Sentença fixar a pena.
- (E) ao escrivão remeter sem decisão.

23.

No procedimento sumário, a audiência deve ocorrer, em regra, em até

- (A) 15 dias.
- (B) 20.
- (C) 30.
- (D) 45.
- (E) 60.

24.

No procedimento sumário, cada parte pode arrolar até

- (A) 3 testemunhas.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 8.
- (E) 10.

Questões 25 a 40 - recursos e impugnações

25.

O Ministério Público, depois de interpor recurso,

- (A) pode desistir livremente.
- (B) depende de concordância do réu para desistir.
- (C) não pode desistir.
- (D) só pode desistir do RESE.
- (E) só pode desistir da apelação.

26.

A fungibilidade recursal significa, em síntese, que

- (A) qualquer erro é convertido, inclusive com má-fé.

- (B) salvo má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
- (C) só existe entre apelação e embargos.
- (D) depende da parte contrária.
- (E) recurso inadequado sempre é rejeitado.

27.

Contra pronúncia e impronúncia cabem, respectivamente,

- (A) apelação e RESE.
- (B) RESE e apelação.
- (C) RESE e RESE.
- (D) apelação e apelação.
- (E) habeas corpus e revisão.

28.

O prazo geral de interposição do RESE é de

- (A) 2 dias.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 8.
- (E) 10.

29.

Para o baseline de 2025-07-29, o art. 584 do CPP

- (A) deve incluir o § 4º de 2026.
- (B) termina no § 3º para este recorte.
- (C) estava integralmente revogado.
- (D) está fora do edital.
- (E) trata apenas de apelação.

30.

Se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, a apelação provida leva a

- (A) substituição direta do veredicto pelo tribunal.
- (B) novo julgamento, sem segunda apelação pelo mesmo fundamento.
- (C) extinção da punibilidade.
- (D) revisão criminal automática.
- (E) retorno obrigatório à pronúncia.

31.

Se somente o réu apela,

- (A) a pena pode ser agravada livremente.
- (B) contrarrazões do MP autorizam agravamento.
- (C) aplica-se a vedação à reformatio in pejus.
- (D) o recurso é inadmissível.
- (E) a sentença deve ser anulada.

32.

A revisão criminal

- (A) só cabe durante o cumprimento da pena.
- (B) pode ser requerida a qualquer tempo e não pode agravar a pena revista.
- (C) é recurso de 5 dias.
- (D) só pode ser proposta pelo MP.
- (E) exige prisão do condenado.

33.

A carta testemunhável cabe quando

- (A) há efeito suspensivo automático.
- (B) se pretende substituir qualquer apelação.
- (C) o recurso é denegado ou, admitido, tem expedição e seguimento obstados.
- (D) somente há decisão do júri.
- (E) existe trânsito em julgado.

34.

O habeas corpus pode ser impetrado

- (A) só por advogado.
- (B) só pelo paciente.
- (C) por qualquer pessoa em favor próprio ou de terceiro e também pelo MP.
- (D) só pela Defensoria.
- (E) só após trânsito em julgado.

35.

Habeas corpus preventivo é adequado quando

- (A) há condenação definitiva e prova nova.
- (B) existe ameaça concreta de coação ilegal à locomoção.
- (C) há apenas indenização civil.
- (D) se corrige erro material.
- (E) se substitui qualquer apelação.

36.

O prazo dos embargos de declaração do art. 619 do CPP é de

- (A) 2 dias.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 8.
- (E) 10.

37.

Os arts. 604-608 e 632-636 do CPP

- (A) devem ser reconstruídos por analogia.
- (B) contêm regras atuais de apelação.
- (C) estão revogados e não autorizam criar conteúdo normativo inexistente.
- (D) foram transferidos à Lei n.º 9.099/1995.
- (E) tratam todos de habeas corpus.

38.

A restauração de autos extraviados em segunda instância

- (A) tramita necessariamente no tribunal.
- (B) é feita em primeira instância.
- (C) é dispensada se houver sentença.
- (D) depende de concordância do MP.
- (E) extingue o processo.

39.

Se os autos originais reaparecem depois da restauração,

- (A) os originais são destruídos.
- (B) o processo prossegue nos originais, com os restaurados apensados.
- (C) o processo reinicia.

- (D) exige nova denúncia.
- (E) todos os atos se tornam nulos.

40.

Decisão favorável a corréu por motivo não exclusivamente pessoal

- (A) nunca aproveita aos demais.
- (B) pode aproveitar aos demais, nos termos do art. 580.
- (C) depende de nova denúncia.
- (D) vira revisão criminal.
- (E) só se estende se todos recorreram juntos.

Questões 41 a 52 - Juizado Especial Criminal

41.

É infração de menor potencial ofensivo, para a Lei n.º 9.099/1995,

- (A) apenas contravenção.
- (B) crime com pena mínima inferior a 2 anos.
- (C) contravenção e crime com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa.
- (D) todo crime sem violência.
- (E) todo crime condicionado.

42.

Não encontrado o acusado para citação pessoal no JECrim,

- (A) usa-se edital no próprio Juizado.
- (B) suspende-se o processo por 1 ano.
- (C) as peças são remetidas ao juízo comum.
- (D) extingue-se a punibilidade.
- (E) há revelia automática.

43.

Composição civil homologada em ação privada ou pública condicionada

- (A) não afeta queixa ou representação.
- (B) acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação.
- (C) gera reincidência.
- (D) equivale a condenação.
- (E) impede execução civil.

44.

Benefício anterior por transação impede nova proposta, segundo o art. 76, quando ocorrido nos últimos

- (A) 1 ano.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 5.
- (E) 10.

45.

A sanção aplicada em transação penal

- (A) gera reincidência.
- (B) é condenação comum.
- (C) não gera reincidência, preservados os efeitos legais específicos.
- (D) só pode ser prisão.
- (E) exige confissão como requisito expresso.

46.

Da sentença no JECrim cabe apelação no prazo de

- (A) 2 dias.
- (B) 5.
- (C) 8.
- (D) 10.
- (E) 15.

47.

No JECrim, embargos de declaração

- (A) têm 2 dias e suspendem o prazo.
- (B) têm 3 dias.
- (C) têm 5 dias e interrompem o prazo recursal.
- (D) têm 8 dias.
- (E) têm 10 dias.

48.

Segundo o art. 88, depende de representação a ação relativa a

- (A) qualquer lesão grave.
- (B) lesão leve e lesão culposa.
- (C) homicídio culposo.
- (D) toda via de fato.
- (E) todo crime com pena máxima inferior a 4 anos.

49.

A suspensão condicional do processo usa como critério objetivo pena mínima

- (A) inferior a 2 anos.
- (B) igual ou inferior a 1 ano.
- (C) igual ou inferior a 2 anos.
- (D) inferior a 4 anos.
- (E) igual ou inferior a 4 anos.

50.

O período de prova da suspensão condicional do processo é de

- (A) 6 meses a 1 ano.
- (B) 1 a 2 anos.
- (C) 2 a 4 anos.
- (D) 3 a 5 anos.
- (E) 4 a 6 anos.

51.

Durante a suspensão condicional do processo,

- (A) a prescrição corre normalmente.
- (B) não corre a prescrição.
- (C) a prescrição cai pela metade.
- (D) corre apenas para conexos.
- (E) vira decadência.

52.

Expirado o período de prova sem revogação,

- (A) a instrução reinicia automaticamente.
- (B) declara-se extinta a punibilidade.
- (C) oferece-se nova denúncia.

- (D) converte-se a pena em multa.
- (E) há condenação sem sentença.

Questões 53 a 60 - fechamento de lacunas e literalidade de alto risco

53.

Segundo a literalidade do art. 262 do CPP, ao acusado menor

- (A) será dada apenas defesa dativa.
- (B) será dado curador.
- (C) será obrigatoriamente concedido habeas corpus.
- (D) será aplicado o procedimento sumaríssimo.
- (E) será dispensado defensor.

54.

No baseline do edital, o art. 394-A estabelece prioridade de tramitação para processos que apurem

- (A) apenas contravenções.
- (B) crime hediondo ou violência contra a mulher.
- (C) somente crimes dolosos contra a vida.
- (D) qualquer crime com pena mínima de 1 ano.
- (E) apenas crimes julgados pelo júri.

55.

O art. 400-A do CPP, vigente no cutoff, busca proteger durante a audiência

- (A) apenas a autoridade policial.
- (B) a integridade física e psicológica da vítima, vedando condutas ofensivas nas hipóteses legais.
- (C) exclusivamente o sigilo do jurado.
- (D) apenas a testemunha de defesa.
- (E) somente o acusado preso.

56.

Dentro do recorte dos arts. 531-538, é correto afirmar que

- (A) o art. 537 contém hoje o prazo da audiência sumária.
- (B) o art. 537 está revogado e o art. 538 manda aplicar o rito sumário quando o JECrim remete as peças ao juízo comum na hipótese legal.
- (C) o art. 538 está revogado integralmente.
- (D) o art. 537 regula apelação.
- (E) ambos regulam habeas corpus.

57.

No intervalo dos arts. 604-620, o art. 611

- (A) permanece vigente com prazo de 5 dias.
- (B) está revogado.
- (C) regula a apelação do júri.
- (D) fixa o prazo do RESE.
- (E) criou a carta testemunhável.

58.

A carta testemunhável deve ser requerida, segundo o art. 640, nas

- (A) 24 horas seguintes.
- (B) 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso.
- (C) 5 dias seguintes.
- (D) 8 dias seguintes.
- (E) 10 dias seguintes.

59.

O art. 647-A do CPP permite, dentro da competência jurisdicional e nas condições legais,

- (A) somente revisão criminal de ofício.
- (B) expedição de ofício de ordem de habeas corpus quando constatada coação ilegal.
- (C) apelação de ofício em todo processo.
- (D) carta testemunhável sem recurso prévio.
- (E) transação penal pelo tribunal.

60.

Na audiência do JECrim, o art. 81, § 1º-A,

- (A) autoriza perguntas sobre qualquer aspecto da vida da vítima.
- (B) impõe respeito à dignidade da vítima e veda manifestações e materiais ofensivos nas hipóteses legais.
- (C) extingue o interrogatório do acusado.
- (D) substitui a defesa técnica.
- (E) revoga a oralidade.

Gabarito comentado

1. C. Aconselhamento a uma das partes é causa legal de suspeição.
2. B. O art. 274 menciona as prescrições sobre suspeição, no que couber.
3. C. A indicação no interrogatório dispensa instrumento de mandato.
4. B. O militar é citado por intermédio do chefe do serviço.
5. C. Ocultação deliberada conduz à hora certa.
6. B. Edital sem comparecimento e sem advogado suspende processo e prescrição.
7. B. MP e defensor nomeado recebem intimação pessoal.
8. C. O ordinário usa sanção máxima igual ou superior a 4 anos.
9. B. Rejeição vem antes da resposta; absolvição sumária, depois dela.
10. A. Ordinário admite até 8 e sumário até 5 testemunhas por parte.
11. C. No júri, resposta em 10 dias e até 8 testemunhas.
12. C. Pronúncia exige materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.
13. C. Impronúncia admite nova acusação com prova nova enquanto não extinta a punibilidade.
14. B. O rol de plenário é limitado a 5 por parte.
15. B. Esses são motivos legais centrais do desaforamento.
16. C. Sete jurados formam o Conselho de Sentença.
17. D. São necessários pelo menos 15 jurados presentes.
18. C. Cada lado possui até 3 recusas imotivadas.
19. D. O tempo ordinário é 1 hora e 30 minutos para cada lado.
20. B. O art. 478 veda essa exploração prejudicial nas condições legais.
21. B. Quesitação começa por materialidade e autoria ou participação.
22. B. Desclassificado o fato, o juiz-presidente decide conforme o regime aplicável.
23. C. O rito sumário usa prazo máximo de 30 dias para a audiência.
24. C. São até 5 testemunhas de cada lado.
25. C. O MP não pode desistir de recurso que interpôs.
26. B. A fungibilidade é afastada em caso de má-fé.
27. B. Pronúncia admite RESE; impronúncia, apelação.
28. C. O prazo geral do RESE é 5 dias.
29. B. O § 4º do art. 584 foi incluído em 2026 e não integra o cutoff.
30. B. O efeito é novo julgamento, sem segunda apelação pelo mesmo fundamento.
31. C. Recurso exclusivo da defesa não autoriza agravamento da pena.
32. B. A revisão pode ser requerida a qualquer tempo e nunca agrava a pena revista.
33. C. Carta testemunhável destrava recurso denegado ou obstado.
34. C. A legitimidade para habeas corpus é ampla no CPP.
35. B. A modalidade preventiva atua diante de ameaça concreta.
36. A. O art. 619 fixa 2 dias.
37. C. Dispositivos revogados não podem receber conteúdo inventado.
38. B. A restauração é feita no primeiro grau ainda que o extravio ocorra no segundo.
39. B. Reaparecendo os originais, o processo prossegue neles.
40. B. Motivo não exclusivamente pessoal pode aproveitar aos corréus.
41. C. Menor potencial ofensivo inclui contravenções e crimes com máxima até 2 anos, com ou sem multa.
42. C. O JECrim remete as peças ao juízo comum se o acusado não for encontrado para citação.
43. B. A composição homologada produz renúncia nas ações indicadas no art. 74.
44. D. Benefício anterior nos últimos 5 anos impede nova transação.
45. C. A transação não gera reincidência e tem efeitos específicos.
46. D. A apelação do JECrim é de 10 dias.
47. C. Embargos no JECrim têm 5 dias e interrompem o prazo recursal.
48. B. O art. 88 alcança lesões leves e culposas.
49. B. O critério objetivo do art. 89 é pena mínima igual ou inferior a 1 ano.
50. C. O período de prova é de 2 a 4 anos.

- 51. B. A prescrição não corre durante a suspensão.
- 52. B. Sem revogação, declara-se extinta a punibilidade.
- 53. B. Essa é a literalidade do art. 262.
- 54. B. O art. 394-A já abrangia crime hediondo e violência contra a mulher no cutoff.
- 55. B. O art. 400-A protege a dignidade da vítima e testemunhas durante a audiência.
- 56. B. O art. 537 está revogado; o art. 538 preserva a remessa do JECrim ao rito sumário.
- 57. B. O art. 611 foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 552/1969.
- 58. B. O art. 640 fixa 48 horas.
- 59. B. O art. 647-A disciplina habeas corpus de ofício nas condições legais.
- 60. B. O § 1º-A do art. 81 protege a dignidade da vítima na audiência do JECrim.

Fechamento

O núcleo desta matéria é localizar o problema dentro de um fluxo e então identificar o elemento legal decisivo:

sujeito e imparcialidade
-> comunicação do ato
-> escolha do procedimento
-> sequência da instrução
-> decisão adequada
-> recurso ou impugnação
-> efeito e prazo

Quando duas alternativas parecerem próximas, compare sujeito, momento, prazo, competência, requisito, cabimento e efeito. Essa disciplina elimina grande parte dos distratores plausíveis em Direito Processual Penal.